法律倫理主題整理：檢察官倫理

整理範圍：108-114年司律一試法律倫理考題
涵蓋主題：檢察一體與職權行使、迴避與廉潔、兼職限制、私交與社交、評鑑與懲戒
題數：17 題

壹、檢察一體與職權行使

一、檢察一體與職務移轉權（114年第62題）

甲檢察官因未接受檢察長不應起訴之書面命令，自行起訴，遭檢察長移送評鑑。關於檢察一體及檢察官職權之行使，下列敘述何者正確？

(A) 因為檢察一體，檢察官並無任何獨立辦案之空間，檢察長之命令，檢察官一定要遵守
(B) 檢察官收到檢察長之書面指揮監督命令，檢察官不同意時，得以書面敘明理由，請求檢察長行使職務移轉權
(C) 檢察官與法官同屬司法官，故享有與法官完全相同之獨立保障，可自行決定是否起訴
(D) 檢察官可以獨立行使職權，但基於檢察一體，如法律意見與檢察長不同，應遭受懲戒

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	檢察官在檢察一體下仍有**一定程度之獨立辦案空間**，非毫無獨立性。
(B)	☑ 正確（本題答案）	依法院組織法§64，檢察官不同意檢察長之命令時，得以**書面敘明理由**，請求檢察長行使**職務移轉權**（將案件移轉他檢察官處理）。
(C)	✗ 錯誤	檢察官與法官保障程度不同。檢察官受**檢察一體**拘束，非享有與法官完全相同之獨立保障。
(D)	✗ 錯誤	法律意見不同**不當然應受懲戒**，檢察官得以書面表示不同意見。

二、檢察官獨立行使職權（111年第67題）

檢察官執行職務，應不畏權勢，公正行使職權，是社會大眾的期待，此為檢察官在職權行使上應有之認知。下列何者符合檢察官倫理之要求？

(A) 檢察官執行職務，除受法務部部長個案指揮外，應摒除一切外力干涉
(B) 檢察官執行職務，不管任何人，都不得干涉
(C) 檢察官執行職務，除受檢察一體之拘束外，對外獨立行使職權
(D) 檢察官執行職務，除受法院指揮不得獨立行使職權外，其餘均應獨立行使職權

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	**法務部部長不得為個案指揮**。指揮權在檢察長/檢察總長，且限於一般行政監督。
(B)	✗ 錯誤	檢察官受**檢察一體**拘束，非不受任何人干涉。
(C)	☑ 正確（本題答案）	檢察官除受**檢察一體**之合法拘束外，對外**獨立行使職權**，不受外力干涉。
(D)	✗ 錯誤	檢察官非受法院指揮，法院與檢察官各自獨立。

三、檢察官偵查中之職權行使（112年第66題）

甲於 102 年擔任 A 地檢署檢察官職務，於 108 年 1 月因生涯規劃而辭任檢察官並轉任律師，下列甲之行為，何者不違反法律倫理規範？

(A) 甲於104年出席其大學同學乙開設律師事務所舉辦之尾牙餐會，抽中價值新臺幣3萬元之禮券，甲未申報其主管單位
(B) 甲於110年3月接受當事人委任並於A地檢署執行律師業務
(C) 甲於103年間辦理久未聯絡之高中同學因車禍案件被告過失傷害案件，未經告訴人同意下，依職權對車輛行車事故鑑定委員會之鑑定送請覆議，以釐清告訴人是否超速之待證事實
(D) 甲於105年間，經常自行無償參加新聞媒體談話性節目，對於非其偵辦之現在繫屬案件，就證據調查及檢察官可能之處分提出評論及預測

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 違反	3萬元禮券已逾一般社交禮儀金額，檢察官應**申報**主管單位。
(B)	✗ 違反	離職後**一定期間內**不得於原任職檢察署執行律師業務（旋轉門條款）。甲108年離職，110年僅2年多，可能仍在限制期間內。

(C)	☑ 未違反（本題答案）	檢察官依職權對鑑定結果**送請覆議**，以釐清事實，係**依法行使偵查權**，不違反倫理。此為檢察官善盡發現真實之義務。
(D)	✗ 違反	檢察官**不得**對非其偵辦之繫屬案件公開評論證據調查及可能處分。

四、檢察長指揮監督與職務移轉（109年第66題）

A檢察官在偵辦某案件時，與檢察長見解不同，發生爭論。檢察長口頭命令A，為了統一訴追標準，不應採用 A 的法律見解，因此要求 A 交出案件，以移轉由其他檢察官處理。本案所涉及的檢察官倫理規範，下列敘述何者正確？

(A) 檢察長依口頭方式下達指揮監督命令，要求A改變法律意見，基於檢察一體原則，A應該接受命令
(B) 雖然A之法律意見與檢察長不同，但檢察長不得以此為由將A送交檢察官評鑑委員會進行評鑑
(C) 檢察長可依據法官法、法院組織法之相關規定，行使職務承繼權，A應交出案件給其他檢察官偵辦
(D) 因為A的法律意見與檢察長不同，為了維護檢察一體，檢察長本可依據口頭命令要求A將案件交出

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	檢察長之指揮監督命令，除有急迫情形外，應以**書面附理由**為之。A不應盲目接受口頭命令。
(B)	☑ 正確（本題答案）	單純法律見解不同，**不得**作為送交檢察官評鑑委員會進行評鑑之理由。檢察官之法律判斷應受一定程度保障。
(C)	✗ 錯誤	檢察長有**事務移轉權**，但本題情形是移轉給他人，而非檢察長親自承辦（職務承繼），且移轉權之行使應依法定程序（**書面**）為之。
(D)	✗ 錯誤	檢察長之指揮監督命令，除有急迫情形外，應以**書面附理由**為之，不得僅以口頭命令行之。

貳、檢察官兼職與迴避

一、檢察官兼職限制（114年第69題）

檢察官為避免違反檢察官倫理規範，不得兼任或擔任下列何種職務或工作？

(A) 兼任財團法人法律扶助基金會各地分會的審查委員會委員
(B) 兼任私立大學董事會的監察人
(C) 應邀擔任私立高中開學典禮的法治宣講講座
(D) 擔任法務部移送懲戒法院審理案件之代理人

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 可兼任	法扶基金會審查委員屬**公益法律服務**，檢察官得兼任。
(B)	✗ 不得兼任（本題答案）	檢察官**不得兼任**私立大學董事會監察人，此涉及**商業性質之職務**，可能影響獨立性。
(C)	☑ 可擔任	法治宣講屬**法律教育推廣**，檢察官得應邀擔任。
(D)	☑ 可擔任	擔任法務部移送案件之代理人，**屬公務上之指派**，非兼職。

二、檢察官參與研討會（112年第67題）

檢察官甲正偵辦某市政府公務人員涉嫌貪瀆弊案，甲於貪瀆弊案爆發前即受所屬檢察署指派擔任該市政府主辦之廉政研討會中擔任主講人。下列敘述何者錯誤？

(A) 為求程序公正，無論如何甲都不可參加該研討會
(B) 甲經機關指派主講，如不涉及偵辦之個案，並不違反檢察官倫理規範
(C) 甲經機關指派主講，如不涉及偵辦個案，甲前往主講，可依規定領取車馬費
(D) 甲認為講題內容可能涉及其所偵辦的個案時，應主動簽請機關改派其他檢察官前往主講

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤（本題答案）	非「無論如何都不可」。如講題**不涉及偵辦個案**，甲仍**得參加**研討會擔任主講人。
(B)	☑ 正確	經機關指派且不涉及個案，不違反倫理。
(C)	☑ 正確	不涉及個案之情形下，得依規定領取車馬費。
(D)	☑ 正確	如講題可能涉及偵辦個案，應**主動簽請改派**其他檢察官。

三、檢察官兼職限制綜合（108年第67題）

下列何項行為，檢察官不得從事？

(A) 檢察官購買自住房屋，向銀行貸款
(B) 檢察官將自己存款，投資購買數張上市公司股票，長期持有
(C) 檢察官申請服務機關許可，在私立大學兼課，教授法律倫理學
(D) 檢察官利用下班時間，合夥經營加盟之咖啡連鎖店

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 可從事	購買自住房屋向銀行貸款，屬**一般生活行為**，檢察官得為之。
(B)	☑ 可從事	投資購買上市公司股票並長期持有，屬**正當理財行為**，檢察官得為之。
(C)	☑ 可從事	經服務機關許可，在大學**兼課**教授法律課程，屬合法兼職。
(D)	✗ 不得從事（本題答案）	檢察官**不得經營商業**或投機事業。合夥經營咖啡連鎖店屬商業經營行為，違反檢察官倫理規範及相關法令。

四、檢察官個案評鑑（112年第68題）

下列何者非屬檢察官應交付個案評鑑之情形？

(A) 檢察官甲在任職期間，辦理留職停薪並交接職務後，登記參與立法委員選舉
(B) 被告 B涉嫌以斧頭砍斷被害人 A之手臂，A大量失血經急救後幸免於難，檢察官甲起訴被告B涉嫌殺人未遂，法院審理後，經判決確定，認定被告B所為係犯重傷害罪
(C) 檢察官甲應其畢業之私立大學母校邀請，兼任學校董事，並經常在學校董事會提出法律意見，要求學校配合辦理
(D) 檢察官甲於餐廳用餐飲酒後酒後失控，認餐廳服務員C服務不周，對C咒罵髒話，並企圖毆打C，經友人勸阻後方作罷，C亦不追究，但現場情狀，經在現場用餐之某電視台記者D目擊，以手機拍下並於電視新聞報導

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	應評鑑	檢察官兼任公職候選人涉及政治活動限制，應交付評鑑。
(B)	☑ 非應評鑑（本題答案）	法律見解之歧異（起訴殺人未遂 vs 判決認定重傷害罪）屬**法律適用判斷問題**，非屬應交付個案評鑑之情形。
(C)	應評鑑	檢察官**兼任私立大學董事**並介入學校事務，違反兼職規範。
(D)	應評鑑	檢察官酒後**鬧事失態**、咒罵並企圖毆打他人，嚴重損害檢察官形象。

參、檢察官社交與廉潔

一、檢察官與律師之金錢借貸（114年第68題）

甲檢察官與乙律師是好朋友，乙邀請甲投資房地產。甲因資金不足，乙表示可以借貸新臺幣500萬元給甲。關於甲之行為，下列敘述何者正確？

(A) 因借貸契約屬私法自治，只要甲未因償還借款而貪污，其行為並未違反檢察官倫理規範
(B) 因為甲為檢察官，基於倫理規範，甲不應為任何商業投資行為，避免受到輿論批評
(C) 因為甲為檢察官，甲不應與擔任律師的乙有金錢借貸關係，以避免損害司法公正形象
(D) 因甲、乙為好友，甲向乙借款並無不當。重點是甲應該依據借貸契約規定，準時還錢

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	檢察官與律師之金錢借貸關係，即使未涉及貪污，仍**可能違反**檢察官倫理規範。
(B)	✗ 錯誤	檢察官非不得從事任何投資，但與律師之**金錢往來**始為問題核心。
(C)	☑ 正確（本題答案）	檢察官**不應與律師有金錢借貸關係**，以避免損害司法公正形象及產生利益衝突。
(D)	✗ 錯誤	即便為好友，檢察官與律師間之金錢借貸仍**不當**。

二、檢察官社交行為（111年第66題）

關於檢察官行為之敘述，下列何者符合檢察官倫理？

(A) 檢察官為求公正客觀，並受國民之信賴，除工作上之同事外，不宜與其他人士往來交友，如大學同學擔任律師者，為避免利益衝突及民眾不當聯想，任職檢察官期間，應斷絕往來，不可聯絡
(B) 檢察官仍有正常的社交生活，可結交朋友，只要非其承辦案件之當事人，與友人一同餐敘、或友人涉訟提供友人法律諮詢撰擬意見或陪同友人拜訪熟識之律師事務所介紹委任律師，並無不當
(C) 檢察官、律師、法官，在法庭上各司其職，相互制衡也相互尊重，均屬司法人員，下庭後，受同樣的倫理規範要求，性質並無不同
(D) 未婚的檢察官與律師，雖各有其職，但仍可自由交往談戀愛、結婚，並無不可

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	過度限制。檢察官**得有正常社交生活**，非須斷絕與律師同學之往來。
(B)	✗ 錯誤	檢察官**不應為友人撰擬法律意見或介紹委任律師**，即使非其承辦案件之當事人，仍可能涉及不當利用職務關係。
(C)	✗ 錯誤	法官、檢察官、律師雖均為法律專業人員，但受**不同**倫理規範要求，性質有別。
(D)	☑ 正確（本題答案）	未婚之檢察官與律師**得自由交往、結婚**，此屬個人私生活範疇，並無不可。

三、檢察官與律師為夫妻（110年第67題）

甲檢察官與乙律師係夫妻，下列敘述何者不違反法律倫理規範之要求？

(A) 乙律師與甲檢察官共同居住在甲之檢察官職務宿舍內
(B) 甲檢察官於下班時間在家中幫助配偶乙律師撰寫律師答辯狀
(C) 乙律師在其配偶甲檢察官服務之檢察署等候開庭時，甲檢察官請法警帶領乙律師先在甲檢察官與其他檢察官共用之辦公室休息等待
(D) 乙律師深夜接受當事人委任為辯護人，因時間急迫，在甲檢察官同意外出迴避後，請當事人至其與甲檢察官居住之檢察官職務宿舍內商討案情

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 未違反（本題答案）	配偶共同居住於職務宿舍，屬**正常家庭生活**，不違反倫理。
(B)	✗ 違反	檢察官**不應協助律師配偶撰寫答辯狀**，此涉及跨越角色界線。
(C)	✗ 違反	檢察官不應安排律師配偶在**檢察署辦公室休息**，有損公正形象。
(D)	✗ 違反	律師不應在**檢察官職務宿舍**內與當事人商討案情，即使檢察官外出迴避亦不當。

四、檢察官與律師為同學（110年第68題）

甲檢察官與乙律師為大學同學，兩家的小孩目前就讀同一所學校。下列敘述何者錯誤？

(A) 甲和乙可以共同出席學校的親子日活動
(B) 甲偵辦某一背信案件，被告辯護人是乙，如無其他特別交往密切情事，甲無須自請迴避
(C) 乙打算參選市議員，甲可以出席乙的造勢晚會，擔任司法界推薦人
(D) 如甲現在所承辦案件無與乙律師所承辦案件相關者，甲和乙可以共同主辦大學同學會

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	共同出席學校親子日為**正常社交活動**，不因身分而受限。
(B)	☑ 正確	大學同學且小孩同校不當然構成迴避事由。**無特別交情密切**時，無須自請迴避。
(C)	✗ 錯誤（本題答案）	檢察官**不得出席政治活動**擔任推薦人，尤其不得以「司法界推薦人」身分出席造勢晚會。
(D)	☑ 正確	在無案件相關之情形下，共同主辦同學會屬**正常社交**。

五、檢察官參加政黨之限制（108年第68題）

檢察官代表國家依法追訴處罰犯罪，須超出黨派以外，公正超然。下列敘述，何者符合檢察官倫理之要求？

(A) 檢察官於任職期間，可以參加政黨，但不可以參加政治活動
(B) 檢察官於下班且非執行公務時間，在不表明其為檢察官身分下，可以為公職候選人之選舉活動站台助選
(C) 檢察官一樣擁有憲法保障之參政權，任職期間可先登記參選公職人員選舉，但當選後即應立刻辭去檢察官職務
(D) 檢察官於任職期間，不得參加政黨、政治團體，任職前已參加政黨、政治團體者，應退出之

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	檢察官於任職期間**不得參加政黨**，非僅不得參加政治活動。
(B)	✗ 錯誤	檢察官即使下班且不表明身分，仍**不得為公職候選人站台助選**。
(C)	✗ 錯誤	檢察官不得於任職期間直接登記參選，應先**辭去職務或依法退休**後始得參選。
(D)	☑ 正確（本題答案）	檢察官於任職期間**不得參加政黨、政治團體**，任職前已參加者應**退出之**。此為檢察官政治中立之基本要求。

六、律師配偶居住檢察官宿舍（109年第67題）

甲與乙係夫妻，甲擔任律師，乙為地方檢察署檢察官，乙獲機關配有檢察官職務宿舍一戶。關於法律倫理之敘述，下列何者正確？

(A) 甲係律師，因有職務上之利害關係，故甲不得與配偶乙一起居住於乙之檢察官職務宿舍
(B) 因甲係律師，必須經乙任職之檢察機關同意，才可以與乙一起居住於檢察官職務宿舍
(C) 甲可居住於乙之檢察官職務宿舍，但不可將檢察官職務宿舍作為其律師事務所，但非檢察機關上班時間，甲與其客戶在居住之宿舍內商談案

情，則不限制
(D) 甲可居住於乙之檢察官職務宿舍，甲之律師事務所同事可以於假日來訪，在乙之檢察官職務宿舍內，與甲閒話家常與餐敘

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	配偶共同居住於職務宿舍，**屬正常家庭生活**，不因配偶職業而禁止。
(B)	✗ 錯誤	配偶共同居住無需經檢察機關**同意**，此為家庭成員之基本權利。
(C)	✗ 錯誤	前半正確（不可作為事務所），但後半錯誤：即使非上班時間，律師仍**不應在檢察官職務宿舍內與客戶商談案情**，以避免損害司法公正形象。
(D)	☑ 正確（本題答案）	律師事務所同事於假日來訪，僅為**閒話家常與餐敘**，屬正常社交活動，不涉及案件討論，**不違反**倫理。

七、檢察官參選公職（109年第68題）

現職檢察官甲，深感司法改革需透過法制變革，方能有更積極的作為，考慮加入政黨，以投入立法委員選舉。下列敘述何者正確？

(A) 憲法保障人民有參政的權利，甲只要遵循法令，任職期間，亦可登記參加立法委員選舉，惟當選後應即辭去檢察官職務
(B) 甲可加入政黨，登記參選立法委員，惟不可參加政黨活動，且當選後應即辭去檢察官職務
(C) 甲係現職檢察官，不可直接登記參選立法委員，惟可先參加政黨初選，如獲政黨提名，即應先辭去檢察官職務，才可登記參選立法委員
(D) 甲若想參加下屆立法委員選舉，需於本屆立法委員任期屆滿1年前，辭去檢察官職務或依法退休、資遣，才可登記為立法委員候選人

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	檢察官**不得於任職期間直接登記參選**，非僅當選後辭職即可。
(B)	✗ 錯誤	檢察官於任職期間**不得加入政黨**，非可加入但不參加活動。
(C)	☑ 正確（本題答案）	檢察官不得直接登記參選，但得先參加**政黨初選**，如獲提名，即應先**辭去職務**後始得登記參選。
(D)	✗ 錯誤	檢察官參選之限制，不以**任期屆滿1年前**為標準，而是應在獲提名後即辭職。

八、檢察官與新聞媒體（109年第69題）

檢察官因職務上負責追訴犯罪，且為國家執法之公益代表人，因此檢察官發言經常受到新聞媒體之重視，關於檢察官與新聞媒體之敘述，下列何者正確？

(A) 檢察官依法應遵守偵查不公開之規定，且應謹言慎行，故不可參加任何新聞媒體的談話性節目
(B) 檢察官具有法律專業，若非其承辦之案件，可應新聞媒體之邀請，在談話性節目，對社會大眾關切正在偵、審中之重大矚目案件，提出其法律上之觀點進行評論，以提供民眾正確之法律觀念
(C) 檢察官可參加新聞媒體之談話性節目，提供一般法令宣導或法治教育，惟仍應謹言慎行；且若有維護公共利益之必要，經所屬機關檢察長授權者，可對偵查中之案件為必要之說明
(D) 檢察官對於其偵辦中之個案，發現新聞媒體之報導猜中其未來之偵查作為時，可對新聞媒體釋放假訊息，以避免偵查作為受到影響

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	過於絕對。檢察官得參加媒體節目提供一**般法令宣導或法治教育**，非完全不可參加。
(B)	✗ 錯誤	即使非其承辦案件，檢察官仍**不得**對正在偵、審中之案件提出評論及預測，以避免影響司法公正。
(C)	☑ 正確（本題答案）	檢察官得參加媒體節目提供一**般法令宣導或法治教育**，但應謹言慎行。若有維護公共利益之必要，經**檢察長授權**，得對偵查中案件為必要說明。
(D)	✗ 錯誤	檢察官**不得釋放假訊息**，即使為避免偵查作為受影響，仍不得以欺騙手段回應媒體。

肆、檢察官懲戒

一、檢察官懲戒程序（111年第68題）

有關檢察官之懲戒程序，下列敘述何者錯誤？

(A) 甲檢察官於偵查中對被告辯護律師X當庭冷嘲熱諷，致使X相當難堪且影響被告對X之觀感，X 可以書面具狀請求檢察官評鑑委員會對甲進行個案評鑑，以進行懲戒程序之發動
(B) 若甲檢察官經檢察官評鑑委員會認定並無法定應付個案評鑑情事，仍得移請甲之職務監督權人為命令促其注意
(C) 檢察官之懲戒種類包括撤職、免除檢察官職務及申誡等
(D) 若懲戒法院職務法庭審理後認定甲檢察官違反檢察官倫理規範且情節重大而應受懲戒，雖甲當時已經退休，仍得為減少其退休金之懲戒處分

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤（本題答案）	依法官法相關規定，**律師個人不得**直接向檢察官評鑑委員會請求個案評鑑。評鑑之請求應由**機關或團體**為之（如律師公會、法律扶助基金會等）。
(B)	☑ 正確	即使無應付個案評鑑情事，仍得移請職務監督權人**命令促其注意**。
(C)	☑ 正確	懲戒種類包括**撤職、免除職務、申誡**等（依法官法準用）。
(D)	☑ 正確	已退休之檢察官仍得受懲戒處分，包括**減少退休金**。

[!NOTE]
重點整理
檢察官倫理核心要點：

- **檢察一體**：檢察官不同意檢察長命令時，得以書面請求**職務移轉**；指揮監督命令除急迫情形外應以**書面附理由**為之
- **獨立行使職權**：除檢察一體外，對外獨立；法務部長**不得個案指揮**；法律見解歧異**非應評鑑事由**
- **兼職限制**：不得兼任私立大學董事；不得經營商業（如合夥開店）；得兼任法扶審查委員、法治宣講、大學兼課
- **政治中立**：任職期間**不得參加政黨**、政治團體，已參加者應退出；不得為候選人站台助選
- **參選公職**：不得直接登記參選，得先參加政黨初選，獲提名後應先辭職再登記
- **社交生活**：得有正常社交、得與律師交往結婚；不應有金錢借貸關係
- **政治活動禁止**：不得擔任候選人之司法界推薦人、不得出席造勢晚會
- **配偶為律師**：得共住職務宿舍；不得協助撰寫答辯狀、不得安排在辦公室休息；律師事務所同事得於假日來訪閒聊餐敘
- **與媒體互動**：得參與節目提供一般法令宣導；經檢察長授權得對偵查中案件為必要說明；不得釋放假訊息
- **評鑑與懲戒**：律師個人**不得直接**請求評鑑，須透過公會等團體
- **旋轉門條款**：離職後一定期間內不得於原任職檢察署執行律師業務

資料來源： 108–114 年司律一試法律倫理考古題
最後更新： 2026-06-19